

1501440-40.2021.8.26.0286

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Andrea Ribeiro Borges

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... parceiro receberam uma denúncia de tráfico de drogas, sendo o local, um ponto de tráfico conhecido, ao lado da creche. Afirmou que ao chegar próximo ao endereço, visualizaram o indivíduo que se evadiu sentido uma área de mata, aos fundos da creche. Disse que o acusado foi abordado do outro, na outra Rua. Narrou que o réu trazia consigo entorpecente e dinheiro. Relatou que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu - Foro de Itu

1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Rua Luiz Bolognesi, s/nº - Brasil CEP: 13301-900 - Itu- SP Telefone: (11) 2550-5370

- E-mail: itu1cr@tjsp.jus.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

SENTENÇA

Em 23 de junho de 2022, faço conclusão destes autos à MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Itu/SP, Dra. Andrea Ribeiro Borges.

Processo nº:

1501440-40.2021.8.26.0286 - Controle nº 2021/001295

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

GABRIEL DAS NEVES SANTOS 63584262

Vistos.

GABRIEL DAS NEVES SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, incisos III, ambos da Lei Federal nº. 11.343/06, pois segundo dos autos consta, no dia 02 de novembro de 2021, por volta de 09h, na Rua Vicente José de Santana, n. 143, Parque Village Castelo, nesta Cidade e Comarca de Itu/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 57 (cinquenta e sete) porções individuais da droga cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fato que ocorria nas imediações estabelecimento de ensino ("Creche/E.M.E.I. Madre Maria Teresa de Calcutá").

O réu foi notificado pessoalmente às fls. 119, e apresentou defesa prévia às fls. 89, oportunidade em que arrolou as mesmas testemunhas previamente arroladas pela acusação.

A denúncia foi recebida em 07/01/2022 (fls. 107/108), sendo o acusado pessoalmente citado às fls. 148.

Durante a instrução probatória foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, Carla da Silva Marçal e Paulino Martinho, policiais militares responsáveis pela ocorrência, e, ao final, foi interrogado o réu.

Encerrada a instrução probatória foram abertos os debates.

O Ministério Público em alegações finais orais requereu a integral procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Requereu seja observada a menoridade relativa, bem como a causa de aumento de pena, provada a proximidade de escola. Entende que cabe aplicar o redutor, considerando a quantidade líquida de droga apreendida e a primariedade, e por não haver prova de que se dedicava exclusivamente ao tráfico. Entende que, contudo, a causa de diminuição deve ser sopesada com o tipo de droga e quantidade de porções, cabendo a redução pela metade. Entende que cabe, ante a pena vislumbrada, o regime aberto. Entende descabida a substituição por pena alternativa. Requer seja revogada a prisão domiciliar do acusado.

A defesa do réu, em alegações finais orais, sustenta que há divergência quanto à quantidade de drogas que o réu portava no momento da abordagem, pois alega que tinha apenas cinco porções de entorpecentes. Alega que o réu sempre negou estar vendendo drogas, sendo caso de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06. Reitera a manifestação ministerial quanto a fixação da pena, discordando, no entanto, quanto ao tráfico privilegiado, por entender ser necessária a redução máxima, pois a gravidade do crime não é requisitos para a aplicação do redutor. Entende que o regime inicial deve ser o aberto, cabendo a conversão em restritiva de direitos, pois presentes os requisitos previstos na lei, pena inferior a 4 anos, que o réu não seja reincidente, e as circunstâncias pessoais sejam favoráveis, como atestado pelo Ministério Público, que pediu a pena mínima na primeira fase de dosimetria da pena. Pede, ainda, a suspensão da pena, se fixada em menos de 2 anos de reclusão, por serem as circunstâncias favoráveis. Constam informações sobre os antecedentes criminais do réu às fls. 25, bem como certidões de fls. 27, sendo ele primário.

O réu teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva domiciliar em 03/11/2021, conforme decisão exarada às fls. 34/36.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva decorre do auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição/apreensão (fls. 10/11), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 13), laudo de exame químico toxicológico (fls. 122/124), que constatou que as substâncias apreendidas eram cocaína, dispostas em 57 (cinquenta e sete) porções, com peso líquido de 4,41g (quatro gramas e quarenta e um centigramas), desenho esquemático do local dos fatos (fls. 111/112) e pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Na fase inquisitiva, a testemunha Carla, policial militar, declarou que durante patrulhamento juntamente com seu colega de farda receberam denúncia de um

transeunte, que não quis se identificar, informando que um indivíduo estaria realizando venda de entorpecentes próxima a uma creche, perto de uma área de mata, desde a madrugada de hoje, passando suas vestimentas e características físicas. Narrou que se dirigiram até o local e visualizaram um indivíduo com as características passadas, o qual, ao perceber a presença da viatura, evadiu-se para o interior da mata sendo capturado do outro lado da rua. Informou que realizada busca pessoal, no bolso da blusa do indiciado foram encontrados 57 eppendorfs, com substância análoga a cocaína e em sua mão havia a quantia de R\$136,00. Relatou que, após ser indagado, o indiciado afirmou que é da cidade de Sorocaba/SP e informou que estava na prática da venda de drogas desde a meia noite, alegando que a quantia era proveniente da venda, que estava vendendo para sustentar sua filha. Afirmou que diante do ocorrido deram voz de prisão e encaminharam o indiciado, os entorpecentes e o dinheiro para o Plantão Policial para registro dos fatos.

Em juízo, a testemunha arrolada em comum Carla, policial militar, declarou que a declarante e seu parceiro receberam uma denúncia de tráfico de drogas, sendo o local, um ponto de tráfico conhecido, ao lado da creche. Afirmou que ao chegar próximo ao endereço, visualizaram o indivíduo que se evadiu sentido uma área de mata, aos fundos da creche. Disse que o acusado foi abordado do outro, na outra Rua. Narrou que o réu trazia consigo entorpecente e dinheiro. Relatou que, quando questionado, o réu, inclusive, informou que estava na venda de drogas desde a noite. Afirmou que o réu não aparentava estar sob efeito do uso de drogas. Esclareceu que não conhecia o acusado.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Paulinho, policial militar, que, na fase extrajudicial, confirmou o depoimento de seu colega. Afirmou que durante patrulhamento juntamente com seu colega de farda receberam denúncia de um transeunte, que não quis se identificar, informando que um indivíduo estaria realizando venda de entorpecentes próxima a uma creche, perto de uma área de mata, desde a madrugada de hoje, passando suas vestimentas e características físicas. Narrou que se dirigiram até o local e visualizaram um indivíduo com as características passadas, o qual, ao perceber a presença da viatura, evadiu-se para o interior da mata sendo capturado do outro lado da rua. Informou que realizada busca pessoal, no bolso da blusa do indiciado foram encontrados 57 eppendorfs, com substância análoga a cocaína e em sua mão havia a quantia de R\$136,00. Relatou que, após ser indagado, o indiciado afirmou que é da cidade de Sorocaba/SP e informou que estava na prática da venda de drogas desde a meia noite, alegando que a quantia era proveniente da venda, que estava vendendo para sustentar sua filha. Afirmou que diante do ocorrido deram voz de prisão e encaminharam o indiciado, os entorpecentes e o dinheiro para o Plantão Policial para registro dos fatos.

Ao ser ouvido em juízo, Paulino, policial militar, testemunha arrolada em comum, disse que na parte da manhã, o depoente e sua parceira, durante patrulhamento pelo referido local, já conhecido pela equipe como ponto de venda de drogas, nas proximidades da creche mencionada, abordaram o indivíduo em atitude suspeita, segurando algo nas mãos, que não deu para identificar de imediato do que se tratava, motivando a abordagem. Informou que ao perceber que seria abordado, o acusado se evadiu para área de mata. Narrou que solicitaram apoio e fizeram o cerco do local, conseguindo realizar a abordagem do réu. Relatou que o acusado estava com quantia em dinheiro e as drogas estavam em suas vestes. Disse que não conhecia o acusado, o qual informou que vinha da cidade de Sorocaba para efetuar o tráfico no bairro Cidade Nova. Disse que o réu não aparentava estar sob efeito do uso de drogas ou qualquer outro tipo de substância, estando normal.

O réu Gabriel quando ouvido perante a Autoridade Policial disse que estava no local dos fatos quando foi abordado por policiais militares, tendo sido localizado em sua posse 3 pinos de cocaína e 2 pinos de crack, além de 150 reais em dinheiro. Afirmou que estava vendendo drogas, pois precisa de dinheiro para comprar leite para sua filha. Narrou que possui um carrinho de lanche em Sorocaba e por desespero, para conseguir alimento para sua filha, acabou vendendo droga. Relatou que arrependido da prática ilícita.

Interrogado perante o juízo, o réu Gabriel negou a acusação, afirmando que estava com cinco porções de droga para seu consumo, cinco pinos de cocaína e estava

bebendo. Alega que estava trabalhando vendendo lanches. Alega já ter experimentado todo tipo de droga, desde os 17 anos de idade. Alega que mudou de vida depois de ter sua filha, sendo que na época estava separado e voltou a ter recaídas. Esta é a prova produzida, que confirma a acusação.

Na fase policial, colheram-se provas que constituíram indícios de autoria e materialidade, sendo tais provas amplamente confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e observada a ampla defesa.

Ao contrário do alegado pela defesa, o crime imputado ao réu restou devidamente comprovado.

Segundo consta dos autos, durante patrulhamento nas proximidades do local dos fatos, policiais militares foram acionados por um transeunte, o qual lhes informou que havia uma pessoa comercializando drogas nas proximidades de uma "creche" e de uma mata, passando as características físicas e vestimentas desta.

Os policiais se dirigiram até o local informado, onde se depararam com o réu Gabriel, com as mesmas características noticiadas.

O acusado ao perceber a presença da equipe policial tentou se evadir para o interior da mata, mas foi alcançado e detido.

Por ocasião da realização da abordagem e busca pessoal, foram localizadas, no bolso da blusa do réu, 57 (cinquenta e sete) porções individuais de cocaína, além da importância de R\$136,00.

Quando ouvido na fase policial, o acusado confessou a prática ilícita, alegando que foi vender drogas por desespero, para sustentar sua filha.

Em juízo, no entanto, o réu se retratou de sua confissão da fase policial, alegando que estava com apenas cinco porções de cocaína para seu consumo pessoal.

Inicialmente, importante destacar que a versão apresentada pelo réu encontra-se inserida no seu amplo direito de exercer a autodefesa e de não produzir provas contra si.

É certo que aos réus, diferentemente das testemunhas que prestam depoimento com o compromisso de dizer a verdade, é permitido apresentar a narrativa que melhor lhe aproveite acerca dos fatos ou até mesmo silenciar-se diante da acusação.

Verifica-se que na hipótese dos autos a versão apresentada pelo réu restou isolada, eis que totalmente dissonante do restante da prova amealhada, pelo que deve ser tida com reservas e não convence o juízo.

Diante das circunstâncias acima delineadas, aliada à prova oral, corroborada pela prova de materialidade, restou devidamente caracterizado o crime imposto ao réu pela acusação, tráfico de drogas, não cabendo a desclassificação para o artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/2006.

Os policiais militares, testemunhas arroladas em comum, funcionários públicos, idôneos e isentos, reproduziram em juízo, de forma segura, consistente e harmônica, o relatado na fase policial, a evidenciar que efetivamente relataram os fatos como ocorridos.

Não foi produzida qualquer prova capaz de desmerecer a narrativa dos policiais ou de indicar que se trata de injusta imputação ou perseguição policial.

Tais testemunhas prestam depoimento sob o compromisso de dizer a verdade, além de exercerem função pública relevante e presumidamente cumprirem a lei, não existindo razões para desmerecer seus depoimentos.

Ressalta-se, ainda, que é pacífico o entendimento de que os depoimentos de agentes da lei valem como prova, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54). Ademais, a prova oral se relaciona com a prova de materialidade, sendo apreendidas e periciadas as porções de entorpecentes na forma e quantidade indicadas na denúncia.

O laudo de exame toxicológico, acostado às fls. 122/124, constatou que as substâncias apreendidas, disposta em 57 (cinquenta e sete) porções individuais, se tratam de cocaína, com peso líquido de 4,41g (quatro gramas e quarenta e um centigramas).

Embora tal quantidade de droga apreendida não possa ser considerada elevada de

acordo com o atual entendimento jurisprudencial, se considerada a quantidade de massa líquida, esta quantidade também não pode ser considerada ínfima, considerando que estava disposta em 57 (cinquenta e sete) porções individuais, sendo, portanto, capaz de causar terríveis danos a grande número de indivíduos, ainda que indiretamente, restando evidente o risco de tal conduta à ordem e a saúde pública, além da periculosidade social efetiva.

No mais, a quantidade de porções individuais apreendida em poder do réu é incompatível com a destinação para consumo próprio, tratando-se, ainda, de substância particularmente nociva causadora de graves efeitos físicos e psicológicos.

Embora o acusado tenha se declarado usuário de drogas à época dos fatos, tal condição em nada o favorece, eis que, como se sabe, é comum aos réus que respondem pelo crime de tráfico se declararem usuários, objetivando a desclassificação do crime de tráfico de drogas por outro, de menor severidade.

Outrossim, cabe consignar que a condição de usuário não afasta a de traficante, tratando-se de crimes e condutas distintas.

Diante de todo arcabouço probatório analisado de forma englobada, o crime de tráfico de drogas restou devidamente caracterizado, não havendo dúvidas quanto à autoria e materialidade delitivas.

Quanto à causa de aumento descrita na inicial acusatória, decorrente da prática criminosa ter-se dado nas imediações de instituição de ensino, prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 1.343/06, o desenho esquemático do local dos fatos demonstra que a prática do tráfico se deu a cerca de 20 metros da Escola Infantil - "EMEI Madre Teresa de Calcutá", restando devidamente caracterizada. Além de confirmada a proximidade da ocorrência do tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino pelo laudo, tal fato foi informado pelos policiais.

Suficientemente demonstrada a acusação e afastadas as teses arguidas pela defesa, resta proceder à fixação da pena.

A pena abstratamente prevista para o crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/2006, é de reclusão e varia entre 05 a 15 anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, de acordo com o atual entendimento jurisprudencial de que a quantidade de droga apreendida em poder do acusado não pode ser considerada elevada, em que pese sugestiva de especial periculosidade, cocaína, deve a pena ser inicialmente fixada no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante da menoridade relativa que, no entanto, não tem o condão de diminuir a pena aquém no mínimo legal, devendo a reprimenda permanecer no mínimo legal.

Presente uma causa de aumento de pena, decorrente da prática do tráfico de droga nas imediações de estabelecimento de ensino, disposta no artigo 40, incisos III, da Lei Federal 11.343/2006, deve a pena ser elevada em 1/6, atingindo o montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Diante das circunstâncias pessoais favoráveis do réu, primário, portador de menoridade relativa, além de ter sido apreendida moderada quantidade de drogas e não ter sido produzida prova de que o acusado é integrante de organização criminosa ou que se dedica às atividades criminosas, cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei Federal nº 11.343/2006, devendo a pena ser reduzida de 1/3, passando a reprimenda ao patamar de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa.

Ante o exposto, julgo a ação penal PROCEDENTE e CONDENO o réu GABRIEL DAS NEVES SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, incisos III, ambos da Lei Federal n. 11.343/06, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa, fixados no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade imposta ao réu deverá ser inicialmente cumprida em

regime aberto, por ser o réu primário, além de ter sido reconhecido o privilégio. No entanto, descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante as graves consequências sociais e o incremento da violência ocasionados pelo tráfico de drogas, circunstâncias totalmente incompatíveis com o benefício, que tornaria inócua a pena, respeitados os entendimentos contrários. Concedo-lhe o direito de recurso em liberdade, expedindo-lhe alvará de soltura, com urgência.

Autorizo a destruição do remanescente das drogas, oficiando-se.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos, provenientes do tráfico, conforme comprovou a prova produzida em juízo, em favor do Estado, procedendo-se na forma da lei especial.

Isento o réu do pagamento das custas processuais, por ser defendido por advogado dativo e ter respondido ao processo em prisão domiciliar, presumindo-se sua hipossuficiência econômica, notadamente por não ter sido demonstrado que possui condições financeiras de arcar com tais despesas sem prejuízo do próprio sustento. A multa imposta ao acusado deverá ser recolhida nos termos da Lei 13.964/2019, após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de inscrição na dívida ativa, observando-se o Provimento CG 04/2020.

Arbitro os honorários do defensor nomeado pelos atos praticados, expedindo-se certidão, oportunamente.

Oportunamente, expeçam-se os mandados e ofícios de praxe, comunicando-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

P.R.I.C.

Itu, 23 de junho de 2022

Andrea Ribeiro Borges - Juíza de Direito

PUBLICAÇÃO E REGISTRO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé que publiquei e registrei a presente Sentença junto ao SAJ.

Rodolfo Mosca - M818301

(Coordenador)

Itu, 23/06/2022